



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/726/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד מפקח בכיר על רישום מקרקעין אורן
סילברמן

התובעים:

1. מאיר דנוס ת.ז. 042552422
 2. יפה גזית ת.ז. 001116359
 3. מרים מרקוביץ ת.ז. 54371562
 4. שלמה ירושלמי ת.ז. 041971813
 5. דינה ירושלמי ת.ז. 053205142
 6. אורנה מתיתיהו ת.ז. 56039803
 7. מרים דנן ת.ז. 052630563
 8. סנפיר גל ת.ז. 37594033
 9. אליהו לנצ'נר ת.ז. 05117683
 10. פייגה טנדלר ת.ז. 009482
 11. אברהם נאור ת.ז. 009250504
 12. שושנה נאור ת.ז. 004724779
 13. עדי עובדיה ת.ז. 035802313
 14. נעה עובדיה ת.ז. 021615679
 15. גיל גלרט ת.ז. 032838278
 16. אופיר גלרט ת.ז. 033630997
 17. שחם חוה ת.ז. 054501580
 18. אור שבתאי ת.ז. 051118800
 19. תמר בצלאל ברשטיין ת.ז. 031682552
 20. קלמן כרמי שוויצר ת.ז. 010793354
 21. ברוך מילר ת.ז. 5494810
 22. דבורה מילר ת.ז. 5713342
 23. מרי מילר ת.ז. 5494810
 24. לילי ימין ת.ז. 55524599
 25. רוני ג'ורג'יו מילר ת.ז. 56202732
 26. תמיר מילר ת.ז. 025503327
- באמצעות ב"כ עוה"ד קרן כהן בלחרסקי
ממרכז עזריאלי 3, המגדל המשולש, תל אביב

נ ג ד

הנתבעים:

1. רחל כרמן ת.ז. 00415455
 2. שלמה כרמן ת.ז. 08447858
- באמצעות ב"כ עוה"ד יונתן לוי בירותי
ת.ד. 2582 ירושלים

פסק דין

1. עסקינן בהליך זה בתובענה על פי סעיף 5 לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח – 2008 בנוגע לבית ברחוב ויצמן 14 גבעתיים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/726/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

2. בדיון מיום 02.02.16 הגיעו הצדדים להסכם פשרה אשר קיבל תוקף של פסק דין חלקי.
3. בהסכם הפשרה נקבע כי הנתבעים יחתמו על הסכם התמ"א והמסמכים הנלווים ובמקביל ימונה שמאי בהתאם להוראות סעיף 6א לחוק החיזוק אשר יתייחס לרכיבים המפורטים בחוות דעתו של השמאי ישראלי מטעם הנתבעים מיום 15.10.15, לרבות, בחינה האם מיקום השירותים בתוכנית המתוכננת גורם לפגיעה או השבחה בדירת הנתבעים. הוסכם עוד כי לאחר מתן חוות דעתו של השמאי וסיכום טענות הצדדים אפסוק בשיעור התשלום שמגיע, אם מגיע, לנתבעים.
4. בהתאם לפסק הדין החלקי, ועל פי החלטת יו"ר הועדה להתחדשות עירונית, מונה השמאי אברהם כץ.
5. לאחר עיכובים שונים הוגשה לבסוף חוות דעת המומחה ביום 22.03.17 והצדדים סיכמו את טענותיהם בכתב.

חוות דעת המומחה

6. לאחר שהשמאי תיאר את המצב העובדתי, הקנייני והתכנוני הוא מצא כי שיעור ההשבחה בגין התקנת המעלית עמד על סך של 1,586,888 ₪ וחלקם של הנתבעים בהשבחה זו הינו 97,600 (לפי שיעור חלקם היחסי ברכוש המשותף). חישוב דומה ערך המומחה לתוספת השטחים העיקריים הכוללת (51.49 מ"ר) ושטחי המרפסות הכוללים (72.19 מ"ר) ולאחר חישוב חלקם היחסי של הנתבעים, בניכוי התמורות בבניה שיתקבלו לדירתם (3.45 מ"ר עיקרי), הגיע למסקנה כי הנתבעים זכאים לאיזון של 1.94 מ"ר אקור' אשר הוערך על ידו בסך של 38,700 ₪.
7. בהתאם להסכמת הצדדים ניתח המומחה גם את הפגיעות האחרות הנטענות. בכל הקשור להצבת פחי אשפה מצא השמאי כי לא מגיע כל פיצוי בגין מאחר ואלו היו קיימים גם לפני הפרויקט, מתוכננים מבנים גדולים יותר אך חדישים ואטומים והפיתוח הכולל מתוכנן להשתפר. בנוגע לחדרי השירותים נקבע כי גם אלו היו קיימים, שטחם ומיקומם השתנה אך יבנו מתקנים חדשים ואטומים במפלס נמוך למצב הקיים והפיתוח הכולל המתוכנן מביא לשיפור כולל. המומחה גם לא קבע כי יש בפעולות האמורות השבחה כלשהי לדירת הנתבעים.
8. השמאי לא מצא מקום לקבוע כי מבחינה שמאית מגיע פיצוי כלשהו בגין מיקום מתקני הגז, לאור הסכמת הצדדים כי אין באמור פגיעה או השבחה, וגם לא בגין הפסדי שכר דירה בתקופת הבניה, נזק החל באופן שוויוני על כל בעלי הדירות.

טענות התובעים בסיכומים

9. במסגרת המו"מ שנוהל בין היזמים לבין הנתבעים הוצע לאחרונים, בכפוף להסכמת התובעים, פיצוי בסך של 60,000 ₪ בגין אי הנאה מהמעלית המתוכננת להיבנות שעה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/726/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שדירת הנתבעים ממוקמת בקומת הקרקע של הבית. נספח להסכם אשר כלל את הפיצוי האמור והטבות נוספות, לרבות הרחקת חדר השירותים בקומת הקרקע, נשלח לנתבעים אך הם חזרו בהם מההסכמות שהושגו. מו"מ המשיך להתנהל תקופה ארוכה בה מעכבים הנתבעים את הפרויקט כולו עד הגשת התובענה דנן ומתן פסק הדין החלקי במסגרתו.

10. לטענת התובעים הנתבעים לא רק שלא ניזוקו מהפרויקט אלא זוכים לשדרוג דירתם והשבחת עלותה מעבר לשיפור היחסי של דירות אחרות, זאת בנוסף לחיזוק הבית, איטומו ושיפור מראהו החיצוני ותמורות נלוות משמעותיות נוספות – הכשרת המקלט, בניית חדר אשפה חדש, סגור, אטום לריחות ומרוחק, ריכוז וסידור מוני הגז, שדרוג והחלפת תשתיות, פיתוח שטח משותף בקומת הקרקע, בניית חדר שירותים חדש ואטום לריחות והתקנת מעלית, שמפחיתה את המעבר בסמוך לדלת דירת הנתבעים, תמורות שממילא משייכות עוד את זכויות הנתבעים.

11. התובעים גורסים כי הפרויקט עתיד להיטיב עם הנתבעים וכי ערך דירתם לא ירד ולפיכך אין הנתבעים זכאים לכל פיצוי לבד מזה הקבוע בהסכם.

התייחסות התובעים לרכיבי הפגיעה בחוות דעת השמאי

רכיב תוספת מעלית

12. התובעים חולקים על קביעת השמאי לפיה בגין רכיב זה יש לפצות את הנתבעים בתשלום דמי איזון בסך של 97,600 ₪.

13. קביעה כי הנתבעים זכאים לפיצוי בגין רכיב "אי השבחה" עבור התקנת מעלית משמעותה כי כל בעל דירה, בכל קומה, למעט בקומה העליונה ביותר, יהיה זכאי לתשלום פיצוי שהינו נגזרת אך של מיקום הדירה בבית ובאיזו קומה. גם במקרה של התקנת מעלית ללא פרויקט תמ"א לא זכאים בעלי דירות בקומות נמוכות לפיצוי או איזון כלשהו, למעט קביעת החוק בנוגע לעלויות ההתקנה שאינן חלות על בעלי דירות קומת הקרקע. במקרה זה עלויות ההקמה חלות על היזם. חוק המקרקעין מחייב גם את בעלי הדירות בקומת הקרקע לשאת בתשלום הוצאות החזקת המעלית, ללא קשר ליכולת או הצורך בשימוש בה. במקרה דנן המעלית מהווה גם גורם משיבית לדירת הנתבעים – התקנתה מהווה אלמנט חיזוק, התקנת המעלית תפחית את המעבר בסמוך לכניסה לדירתם, התקנת המעלית משיבחה את ערך הדירות האחרות ובהתאם את השווי למ"ר גם של דירות הקרקע. הוספת המעלית מגבירה את הסחירות. התובעים טוענים כי טענות אלו לא זכו למענה בחוות דעת השמאי.

רכיב תוספת שטחים עיקריים ומרפסות

14. התובעים חולקים על קביעת השמאי כי יש לפצות את התובעים בתשלום דמי איזון בהקשר זה בסך של 38,700 ₪.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/726/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

15. ההבחנה בתוספות הניתנות לדירות השונות בבית בשטחים העיקריים הינה כתוצאה ממגבלות תכנוניות כאשר מדובר בתוספות מינוריות של חללים כלואים. כנ"ל אמורים הדברים לגבי שטחי המרפסות אשר מוגבלות בתוספת אשר ניתן לתת בהקשר התכנוני – מרפסות דירות העורף יבנו בגודל של 4 מ"ר – הפרש של כ- 2 מ"ר מהתכנון המקורי. בגין הפרש זה נקבע כבר בהסכם תשלום נוסף בסך של 25,000 ₪ אשר משקף תשלום של 4,167 ₪ עבור כל מ"ר מרפסת שנגרע ולזכות הנתבעים עומד בהקשר זה פיצוי בסך של 8,334 ₪. התובעים חולקים על תחשיב השמאי אשר מתבסס על שווי למ"ר מבונה ועל חישוב שיעור עליית שווי הדירות כתוצאה מהפרויקט, תוך התעלמות מעלויות הבנייה. חישוב זה עומד בסתירה להסכם התמ"א אשר בו מוכרים בעלי הדירות את זכויות הבניה ליזם ובתמורה מקבלים שירותי בניה, חיזוק וכיוצ"ב. קביעה כי יש לערוך חישוב פיצוי לפי שווי בנוי או לפי שווי הדירות חותרת תחת המנגנון הכלכלי והתכנוני שבבסיס פרויקטים לחיזוק מבנים.

רכיב פגיעה בשווי דירת הנתבעים בגין הפרויקט המתוכנן

16. התובעים חולקים על קביעת השמאי כי אין השבחה לדירת הנתבעים בגין בניית חדר שירותים חדש ואטום נמוך ממפלס הקרקע וכן חדש אשפה חדש. שני אלמנטים ברכוש המשותף אשר כיום גורמים למטרדים לדירת הנתבעים.

סיכומי הנתבעים

17. הנתבעים טוענים כי היא הם זכאים לפיצוי אשר ישווה את התמורה לה הם זכאים לשווי ההשבחה של הדירות האחרות בפרויקט – מדובר בהפרשים של עשרות עד מאות אלפי שקלים. בהתאם להלכה הרי שהפרויקט אינו מיטיב עם המיעוט, ניהול המו"מ עם הנתבעים נעשה בחוסר תום לב, ללא הצגת כל החלופות הרלבנטיות ותוך העלאת הצעות נמוכות אף מאלו שקבע השמאי. יש לבחור את שיעור התוספת באחוזים מהדירה הקיימת או בחלוקה שווה, בין כך ובין כך הנתבעים ניזוקים.

18. הנתבעים תוקפים את התנהלות התובעים בהליך ובכלל – הם שינו מעמדתם המכירה בזכאות הנתבעים לפיצוי (לאור שמאות שהיה בידי התובעים) ופנו לקבלת שמאות אחרת שתתמוך בטענה כי, לכאורה, אין מקום לתשלום כזה. הבית אינו חדש אך הוא גם אינו מתפורר כפי שתיארו התובעים. לא ניתן להתייחס למעלית במנותק מהפרויקט שכן במסגרתו הועברו ליזמים זכויות בניה בשווי מאות אלפי שקלים. המעלית איננה מהווה חיזוק וגם לא מצמצמת את המעבר ליד פתח הדירה, אין גם כל יסוד לטענה כי מעלית, שאיננה משרתת את דירת הקרקע, משביחה את שווייה של דירה זו. התובעים הכירו בזכות בעלי דירות החזית לפיצוי בגין נזקים קטנים בהרבה מאלו אשר צפויים לדירת הנתבעים והמגבלות התכנוניות אינן משנות כלל לצורך ההכרעה בשיעור הפיצוי המגיע. עלויות הבניה אינן צריכות לבוא בחשבון בקביעת שיעור דמי האיזון. הנתבעים טענו עוד כי תמונה כיצד זה התובעים מתעלמים משומות מקצועיות שקבעו ערכים דומים.

התייחסות הנתבעים לרכיבי הפגיעה בחוות דעת השמאי



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/726/2015

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

רכיב תוספת מעלית

19. המעלית איננה משביחה את דירת הנתבעים בקומת הקרקע והיא אף ממוקמת ליד הכניסה לדירתם. תוספת הדירות בבית תגדיל את הצפיפות ותגרום לאובדן פרטיות ורעש. השמאי הבהיר לתובעים כי הנתבעים זכאים לפיצוי בהקשר האמור. הנתבעים טוענים כי יש לפצות אותם כפי קביעת השמאי כן בסך של 97,600 ₪ וכן פיצוי נוסף בסך של 51,000 ₪ בגין בניית המעלית בסמוך לדירתם (בהתבסס על השמאות מטעמם).

רכיב בניית חדר האשפה ובתי שימוש/שירותים

20. הנתבעים טוענים כי יש להשוות את הבניה המבוקשת בהקשר זה לחסימת חלון בדירתם – הבית יגדל, חדר האשפה גדל, התנועה בבית גדלה וכך גם האשפה ופינויה, שיעברו כולם ליד חלון דירתם של הנתבעים. בהקשר זה טענו הנתבעים כי הם זכאים לפיצוי בסך של 68,000 ₪ (בהתבסס על שמאות מטעמם).

21. חדרי השירותים יוצמדו במסגרת הפרויקט לדירת הנתבעים ובכל ישנה פגיעה, ואף משמעותית, בזכויותיהם. טענת ההרחקה איננה ברורה כלל. יש לפסוק פיצוי בהקשר זה בסך של 25,000 ₪ על פי הערכת הנתבעים.

רכיב תוספת שטחים עיקריים ומרפסות

22. השמאי הכיר בנזק לנתבעים בהקשר זה ויש לאמץ את חוות דעתו. בהקשר זה זכאים הנתבעים לפיצוי בסך של 38,700 ₪.

דיון והכרעה

23. כבר בפתח הדברים אבהיר כי הסכם הפשרה שבין צדדים, אשר קיבל תוקף של פסק דין חלקי, וגם הוראות חוק החיזוק, מחייבות אותי לדון בתובענה זו לאורה של חוות דעת השמאי כן אשר מונה בהתאם להוראות הדין. בהתאם, שמאות שהוגשה מטעם מי מהצדדים להליך לא תילקח בחשבון לשם ההכרעה הנדרשת בהליך מכוח חוק החיזוק ככלל (לאור הניסוח המפורש של סעיף 6א(א) לחוק החיזוק בהקשר זה - "ראה המפקח, כי לשם קבלת החלטה בתביעה לפי סעיפים 5 ו- 5א, נדרשת חוות דעת בעניין שבמומחיות של שמאי מקרקעין, יפנה..., כדי שימנה, לשם מתן חוות הדעת, שמאי...") ובהליך זה בפרט (לאור הסכם הפשרה ופסק הדין החלקי אשר קבעו כי ההכרעה תינתן על יסוד השמאי שמונה על פי הוראות הדין). ויודגש, היזקקות לשמאות מטעם הצדדים תהפוך, למעשה, את הוראת החוק ל"אות מתה".

24. ויודגש, על פי הסכם הפשרה הצדדים היו רשאים להציג לשמאי שמונה גם את חוות דעת השמאים מטעמם ואת כל טענותיהם. בסוגיות השמאות ההכרעה נתונה בידיו של השמאי שמונה, בין היתר, על פי הדין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/726/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

25. בטרם נבחן את רכיבי הפיצוי השונים בהליך זה נכון יהיה להבהיר כי עסקינן בפרויקט על פי חוק החיזוק שמטרתו היסודית הינה חיזוקו של הבית מפני רעידות אדמה. הרחבת הדירות על פי תמ"א 38 הינה אך בגדר הטבה ותמריץ תכנוני לבעלי הדירות לשם ביצוע החיזוקים הנדרשים בבית. כך גם ההטבות השונות הנוספות בבית במסגרת ביצוע הפרויקט, לרבות, מעלית, שיפוץ תשתיות וכיוצ"ב. בהתאם לעקרונות יסוד אלו יש לבחון את מכלול ביצוע הפרויקט, לרבות, השוויין בין בעלי הדירות בבית בקבלת התמורות (ר' בהרחבה תיק 573/11 אהוד קופמן ואח' נ' דב שומרוני (פורסם באתר משרד המשפטים) וערעור על פסק דין זה בעש"א (ת"א) 4166-04-13 דב שומרוני נ' אהוד קופמן ו-14 אח' (פורסם בנבו) וכן רע"א 1002/14 דב שומרוני נ' אהוד קופמן ו-14 אח' (פורסם בנבו)).

26. זאת ועוד. על פי הפסיקה האמורה בידי רוב בעלי הדירות הזכות להחליט לא רק על עצם ביצוע פרויקט החיזוק אלא גם על דרך הביצוע (לרבות קביעת תנאי ההסכם וההתקשרות). גם יסוד משפטי זה יש לשקול בכל הקשור לקביעת שיעור הפיצוי שמגיע, אם מגיע, לנתבעים בנסיבותיו של הבית דנן והפרויקט המתוכנן במסגרתו.

27. נבחן עתה את רכיבי הפיצוי השונים.

מעלית

28. לאור העקרונות העומדים ביסוד פרויקט תמ"א 38 אין בידי אלא לקבוע כי הנתבעים אינם זכאים לפיצוי כלשהו בגין אי השבחה כתוצאה מבניית המעלית.

29. בהתאם להלכה כאמור ה"שוויין" אשר נדרש בין בעלי דירות במסגרת פרויקט תמ"א 38 הינו שוויון מהותי ולא דווקא שוויון כלכלי. היגיון רב טמון בכך - מעצם טבעו של בית משותף (והבעלות המשותפת ברכוש המשותף) אל מול הבעלות הנפרדת של כל בעל דירה בדירתו (ששונה במהותה מדירה אחרת בבית - במיקום, בקומה ולעיתים גם בגודל ובצורה), לא יתכן מצב של שוויון כלכלי אבסולוטי בין בעלי דירות בעת ביצוע שינוי ברכוש המשותף או בדירות. כשם שה"נזק" או ה"עלויות" שחלות על בעלי דירות שונה, כך גם ההנאה של כל דירה מביצוע הפרויקט, הכל בין שהינו סובייקטיבי או אובייקטיבי. כך, הרי ברור שבעלי דירות בקומות העליונות "יהנו" תמיד יותר מאשר בעלי דירות בקומות התחתונות מהתקנת מעלית במסגרת הפרויקט. מאידך, בעלי הדירות העליונות הם הסובלים העיקריים מהקמת הדירות החדשות על גג דירתם, בוודאי בתקופת הבנייה, אך גם לאחריה - בעוד שהדירות האחרות בבית נותרות באותו המיקום בבית, הרי שרק הדירות העליונות משנות את מיקומן עקב ביצוע הפרויקט - היו בעבר דירות עליונות בבית ולאחר גמר הפרויקט הן דירות ביניים. דוגמאות נוספות להבדלים כאמור קיימות למכביר בפרויקטים השונים שכבר באו לכדי מימוש בבתים שונים. סופו של יום השינוי הכרוך בבית משותף בשל פרויקט חיזוק מביא להשבחות שונות ולהעמסת "עלויות" שונות. השאלה בנוגע לשינויים ברכוש המשותף היא, בסופו של דבר, שאלה של מידה - עד כמה "עלויות" מועמסות על דירה אחת בבית זה לעומת דירות אחרות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/726/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

30. לאור הקביעה המשפטית האמורה הרי שלא ניתן לחשב את שווי "אי ההשבחה" לדירת הנתבעים עקב התקנת המעלית – הם אינם זכאים לפיצוי כאמור לאור טיבו ואופיו של פרויקט חיזוק.

31. ויודגש, אומנם, התקנת המעלית הינה, לכאורה, חלק מהתמורות המגיעות לבעלי הדירות במסגרת הסכם התמ"א עם היזם. אולם, התקנת המעלית נדרשת גם, בין היתר, בשל הוספת דירות היזם על גג הבית, היא העסקה העומדת ביסוד פרויקט החיזוק בבית (על פי הסמכות של רוב בעלי הדירות לקבוע גם את דרך ביצוע הפרויקט כאמור). ללא התקנת המעלית הרי שלא תתאפשר הוספת הדירות וממילא לא יבוצע חיזוק הבית וכל הנלווה לו, ממנו נהנים גם הנתבעים, והם אף מעוניינים בו (על פי הצהרותיהם ובהתאם להסכם הפשרה ופסק הדין החלקי). בנסיבות שכאלו לא ניתן להתייחס לרכיב זה בנפרד בהשוואה כלכלית/שמאית מנותקת ממכלול הפרויקט ומשמעותו לבית.

32. בחינת שמאות כץ מגלה כי אין במסגרתה התייחסות לטענת השמאי ישראלי (אותה היה עליו לשום) בכל הקשור לנזק לנתבעים בשל תוספת המעלית בבית. ויודגש, השמאי כץ פירט טענה זו במסגרת הטענות הנדרשות לבדיקה בחוות הדעת (סעיף 9 לחוות הדעת). אולם, בתחשיב שערך ובבחינת הפגיעות הישירות לא התייחס כלל לטענות אלו (ר' סעיפים 11 ו-12 לחוות הדעת). נדמה מחוות הדעת כי הפיצוי בהקשר זה נכלל מבחינתו של השמאי במסגרת חישוב "אי ההשבחה" כאמור. אולם, אומדן ה"נזק" בדרך של "אי השבחה" על ידי השמאי איננה מתאימה לפרויקט תמ"א בבית משותף לאור הכללים המשפטיים כאמור. לפיכך, משעה שקבעתי כי אין מקום לפיצוי בגין "אי השבחה" יש לבחון השאלה האם מגיע פיצוי בגין הפגיעה הנטענת בדירת הנתבעים עקב התקנת המעלית ולהעריכו.

33. בחינת היתר הבניה אל מול מסמכי רישום הבית המשותף והמצב הקיים כיום (צורפו לחוות דעת המומחה ולתצהירי הצדדים) מלמדת כי יש לקבל את טענות הנתבעים בהקשר האמור - במקום לובי כניסה רחב הקיים כיום בקומת הקרקע הרי שלאחר התקנת המעלית יוותר לובי מעבר צר כאשר הכניסה למעלית הינה מול פתח דירת הנתבעים. מקובלת עלי הטענה כי לא ניתן להשוות את ה"מטרד" הכרוך בהמתנה למעלית (במסדרון צר) לבין זה הכרוך במעבר לחדר מדרגות דרך מבואה רחבה. ויודגש, על פי מסמכי רישום הבית המשותף דירת הנתבעים היא היחידה אשר נפגעת כתוצאה מהתקנת המעלית, כאשר הכניסות לתת חלקה 9 (הדירה הנוספת בקומת הקרקע) ולתתי חלקות 1-7 (החנויות בחזית המסחרית) אינן מושפעות כלל מהתקנת המעלית.

34. זאת ועוד. בחינת הקומות האחרות בבית מגלה כי להצבת המעלית בקומות אלו השפעה שונה לחלוטין מזו החלה על דירת הנתבעים – הכניסה לדירות בקומות העליונות, גם כיום, הינה דרך מסדרון כאשר דלת מצויה מול דלת. הלובי הקומתי בקומות העליות אינו מצוי מול הדירות או משמש למעבר או כניסה לדירות אלו. למעשה, הדירות הדרומיות ייהנו מהרחבה לדירתם על שטח הלובי שנותר לאחר התקנת המעלית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/726/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

35. בנסיבות דנן, בכל הקשור ל"עלויות" הכרוכות במימוש הפרויקט בנוגע להתקנת המעלית הרי שהופר השוויון המהותי – העלויות המוטלות על הנתבעים בשל התקנת המעלית (הנזק בשל מיקומה כאמור) מצדיקות פסיקת פיצוי לטובתם בהקשר האמור.

36. אין בידי לקבל את טענות התובעים מדוע אין לזכות את הנתבעים בפיצוי בהקשר האמור.

37. ראשית, גם אם המעלית מהווה אלמנט חיוזוק אין בכך להצדיק פגיעה בנתבעים ללא פיצוי – אלמנט חיוזוק הינו שינוי ברכוש המשותף אשר הוראות הדין מכירות בו כבר פיצוי במקרים המתאימים (ר' בהרחבה סעיף 50 לפסק הדין להלן).

38. שנית, למען הסר ספק אבהיר כי בנסיבות דנן לו היתה מוגשת בקשה להוספת מעלית בהתאם להוראות סעיף 159 לחוק המקרקעין, אף ברוב נדרש של בעלי דירות בבית, הרי שלא בהכרח ניתן היה לאשר הקמת מעלית זו לאור הפגיעה האמורה בנתבעים (בהתאם להוראות סעיף 159(א)(2) לחוק המקרקעין), ככל שהנתבעים היו מתנגדים להקמת מעלית זו, או, לכל הפחות, להתנות את הקמת המעלית בתשלום פיצוי, בדומה להליך המתנהל כאן בנוגע לחוק החיוזוק (לפי סעיף 159(ד)(2) לחוק המקרקעין).

39. שלישית, אין כל יסוד שמאי מקצועי לטענה בדבר השבחה כוללת, גם לדירת התובעים בקומת הקרקע, בשל קיומה של מעלית או בדבר היות המעלית גורם אשר "מגביר סחירות" גם ביחס לדירת הנתבעים. מכלול שדרוג הבית במסגרת הפרויקט הוא זה אשר נותן אלמנטים משביחים, לאו דווקא המעלית בנוגע לדירה בקומת הקרקע. מכל מקום, השמאי כן אינו מקבל שיקולים אלו בחוות דעתו.

40. רביעית, יש גם לזכור כי, בתחילתו של דבר, גם היזמים היו מודעים לקשיים הקיימים בתמורה הניתנת לנתבעים במסגרת פרויקט התמ"א ואף הציעו, לשיטתם, פיצוי בסך של 60,000 ₪, לבד מחבילת ההטבות אליה התייחסו התובעים בסיכומיהם. הצעה זו, כשלעצמה, מלמדת על ההבנה של כל המעורבים כי לנתבעים מגיע פיצוי בהקשר האמור.

41. שעה שעסקינן בפרויקט מכוח תוכנית החיוזוק הכולל גם תוספת מעלית וכאשר הצדדים הסכימו למימוש הפרויקט כולו, כפוף לתשלום פיצוי (ככל שימצא לכך מקום), יש מקום לפסוק פיצוי זה כאמור.

42. בנסיבות האמורות, בהתחשב במכלול הטיעונים ובהעדר קביעה מפורשת של השמאי כן בנוגע לרכיב הפיצוי בהקשר האמור אני פוסק לטובת הנתבעים פיצוי בסך של 50,000 ₪ בגין הפגיעה עקב בניית המעלית ומיקומה.

זכויות בניה עיקריות

43. גם בהקשר זה השוויון הנדרש בין בעלי הדירות אינו שוויון כלכלי אלא שוויון מהותי - כל אחד מבעלי הדירות צריך לקבל את כל אשר ניתן לתת במגבלות התמ"א, המצב התכנוני החל והמצב העובדתי של הבית. ויודגש, כדבר שבשגרה לא כל חזית או דירה בבית יכולה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/726/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ליהנות מאותן ההרחבות בשל מגבלות פיזיות של הבית, תנאי השטח או מגבלות תכנוניות - קווי בניה, התנגדויות שכנים וכיוצ"ב. סופו של דבר מדובר בעניין של מידה - עד כמה ההפרשים שבין הדירות הינם בגדר הסביר - ככל שההפרש סביר ואינו מגיע כדי הפרת השוויון המהותי הרי שיאושר פרויקט, לעיתים גם בלי פסיקת פיצוי. ככל שההפרשים חורגים מגדר הסביר, אך ניתן לאזן הזכויות בכפוף לפסיקת פיצוי או דמי איזון להפרשים, הרי שיש ליתן עדיפות לחלופה זו, שמביאה לחיזוקו של הבית. אולם, ככל שההפרשים אינם בגדר הסביר ולא ניתן לאזנם בפיצוי כספי או שפיצוי כספי זה הופך את הפרויקט ל"לא כלכלי", מצדיק הדבר דחיית תובענה, גם במחיר בו לא יחוזק הבית במתווה בו בחרו רוב בעלי הדירות.

44. קביעת ההפרש הינה, ברובה, סוגיה מקצועית הנתונה לשמאות. קביעת המידה הינה סוגיה משפטית הנתונה להכרעתו של היושב בדיון.

45. בהקשר המקצועי/שמאי הרי שאין בידי הצדדים נימוקים משמעותיים מדוע לא לקבל את חוות דעת השמאי כן. הנתבעים למעשה מבקשים לאמץ שמאות זו.

46. את הסתייגות התובעים בכל הקשור לדרך עריכת השומה אין בידי לקבל - מדובר בתובענה שבין בעלי הדירות. בנסיבות שכאלה המבחן הנדרש הוא אכן בתשואה המתקבלת ביד כל אחד מהם, ללא קשר לעלויות הבניה, החלות על היזם. ויודגש, מרגע שבחרו רוב בעלי הדירות, התובעים דנו, להתקשר בהסכם עם יזם, הרי שבכך בחרו גם כי האיזון יהיה בתמורה המתקבלת אצל כל אחד מהם. לפיכך, החישוב שערך השמאי בהקשר האמור נכון. יוער כי לגופם של ערכים בשמאות ממילא לא עלתה כל טענה של מי מהצדדים בסיכומים.

47. ויודגש, בהתאם להסכם הפשרה שבין הצדדים חתמו הנתבעים על מסמכי הפרויקט ואישרו את ביצועו תוך הותרה לקביעתי של שיעור התשלום המגיע בלבד. בהסכמתם כאמור אישרו הצדדים, למעשה, את "השוויון" הנדרש על פי חוק החיזוק - ביצוע הפרויקט כפי שאושר על ידי רוב בעלי הדירות אך בכפוף לקביעת שיעור תשלום נוסף לנתבעים, ככל שימצא כי קיים הצדק לתשלום כזה, בין היתר, עקב הפרש בתמורות.

48. לאחר ששקלתי את מכלול הראיות בהליך ובכלל האמור את התמורות הצפויות להתקבל בידי בעלי הדירות השונות לעומת התמורות שצפויות להתקבל בידי הנתבעים, ובהתאם לתחשיב שערך השמאי כן (ועקרונותיו מקובלים כאמור), אני מוצא מקום לקבל את קביעת השמאי כן ברכיב האמור ולחייב את התובעים לשלם לנתבעים פיצוי בסך של 38,700 ₪.

שעה שעל פי הסכם התמ"א ממילא מגיע כבר לנתבעים פיצוי בהקשר האמור בסך של 8,334 ₪ (ר' סעיף 46 לסיכומי התובעים) הרי שהפיצוי הנוסף המגיע להם על פי פסק דין זה בהקשר האמור יעמוד על סך של 30,366 ₪ (בצירוף מלוא הזכאות על פי הסכם התמ"א).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/726/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

49. ויודגש, למעשה, גם התובעים עצמם היו מודעים לכך כי ישנם הפרשים אפשריים בתמורות אשר מצדיקים תשלום פיצוי, ופיצוי שכזה גם נקבע במסגרת הסכם התמ"א כאמור במערכת היחסים עם היזם. דא עקא, דרך חישוב הסכום המגיע על פי ההסכם ושיעורו אין בהם די כדי להביא לפיצוי הראוי המגיע לנתבעים בנסיבות דנן.

חדר אשפה וזבל

50. טענה בדבר פגיעה עקב מיקומו של חדר אשפה וחדר זבל אכן יכולה להתקבל כטענה לפגיעה ו"העמסה" של עלויות על דירה זו או אחרת. דומה הדבר להתקנת מכפילי חניה מול חלון דירת קומת הקרקע או התקנתה של מעלית בסמוך לכניסה לדירה כמו במקרה דנן לעיל. מדובר בשינוי ברכוש המשותף שאף אם יש מקום לאשרו במסגרת פרויקט תמ"א הרי שניתן פסוק פיצוי בגינו, בין לאור הוראות סעיף 5(ב) לחוק החיזוק, ובפרט לאור הוראת סעיף 6 לחוק החיזוק שלשם כך במפורש נועדה – "מתן פיצוי" בגין פגיעה עקב עבודות נדרשות שמטרתן "שינוי ברכוש המשותף" (סעיף 3 לחוק החיזוק).

51. בנסיבות דנן, לאחר ששקלתי את טענות הצדדים ולאור מסמכי רישום הבית המשותף בהשוואה למול הבניה המתוכננת בפרויקט, לא מצאתי כי יש פגיעה בנתבעים בהקשר האמור.

52. ראשית, מבחינה שמאית, והשאלה הינה שמאית באופייה, השמאי כץ קבע כי אין כל נזק המזכה בפיצוי כשם שקבע כי אין כל השבחה כתוצאה מפעולה זו ברכוש המשותף.

בהקשר זה הצדדים לא הצליחו לערער את קביעת השמאי, שהינה סבירה גם בנסיבות של הבית דנן – ברי כי חדר אשפה חדש, אטום ותקין, טוב יותר מחדר אשפה ישן אף אם הוא גדול יותר. בהתאם, גם שירותים חדשים, מאושרים, תקינים ואטומים עדיפים על פני שירותים קיימים - ישנים, מטרידים וללא היתר. מאידך, לאור הגדלת חדר האשפה לעומת המצב הקיים והעובדה כי עתה יאושר תכנונית חדר השירותים, הרי שאין בפעולות האמורות משום השבחה פרטנית, ודאי לא לדירת הנתבעים.

53. שנית, עיון בתמונות שצורפו על ידי הנתבעים לתצהירים ולחוות דעת השמאי מלמד כי גם כיום חדר האשפה ממוקם, למעשה, מול חלון דירתם, ובמצבו הנוכחי מהווה מטרד לא פחות מכל מטרד אפשרי לאחר התקנת חדר אשפה חדש ותקין. כך גם אמורים הדברים לגבי חדרי השירותים. בהקשר זה השמאי כץ מדגיש גם כי הפיתוח הכולל צפוי להשתפר (סעיף 11.2) וזאת בנוסף לשיקום התשתיות בבית (סעיף 7.2).

54. שלישית, לא הוצגה על ידי הנתבעים כל תכנית אפשרית (תכנונית ומעשית) לבצוע פרויקט החיזוק בדרך שונה מזו בה בחרו כל בעלי הדירות בבית בכל הקשור למתקנים המשותפים המחויבים האמורים, ודאי כאשר מדובר בפועל יוצא של תוספת הדירות בבית, הפיתוח הכולל והיתר הבניה שאושר.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/726/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

55. בכל הקשור לחדר השירותים נכון יהיה להדגיש כי, למעשה, טענת הנתבעים, ודאי לעניין גובה הפיצוי, מתבססת על "הערכת" הנתבעים בלבד (סעיף 18 לסיכומים) וללא כל גיבוי שמאי מקצועי כאמור.

56. לאור האמור אינני מוצא מקום לפסוק כל פיצוי לנתבעים בהקשר האמור.

סיכום

57. לאור כל האמור לעיל ובהתאם להסכמת הצדדים ופסק הדין החלקי אני קובע כי הנתבעים זכאים לקבלת פיצוי בשיעור כולל של 80,366 ₪ (כמפורט בסעיפים 42 ו-48 לעיל).

58. תשלום הפיצוי כאמור לנתבעים יבוצע "במועד תחילת ביצוע עבודות הבנייה" כהגדרתם בהסכם התמ"א (סעיף 10.1) בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום כאמור.

59. סופו של יום פרויקט התמ"א בבית דנן יצא לדרכו בחתימת הצדדים על הסכם הפשרה. כל שנותרה היא קביעת שיעור הפיצוי שמגיע, אם מגיע, לנתבעים עקב הפרויקט.

60. בנסיבות האמורות, ולאור תוצאות ההליך כאמור, ודאי לאור עמדת התובעים כפי שבא לידי ביטוי גם בסיכומים מטעמם לפיה הנתבעים לא זכאים לכל פיצוי, הרי שניתן לומר כי הנתבעים יצאו וידם על העליונה בהליך זה.

61. לאור האמור אני מחייב את התובעים להשיב לנתבעים את חלקם בהוצאות המומחה כן בסך של 5,055 ₪ וזאת בתוך 30 יום מהיום. לא ישולם הסכום במועד כאמור יתווספו לו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

62. בנסיבות בהן לאור הוראות חוק החיזוק לא רשאי צד להגיש שמאות מטעמו הרי שאין מקום לפסוק לטובת הנתבעים את עלות השמאי מטעמם, מה גם שחלקים מחוות דעתו נדחו במסגרת פסק דין זה.

63. בנוסף לאמור אני מחייב את התובעים לשלם לנתבעים סך כולל של 15,000 ₪ בגין החזר הוצאות ההליך (לרבות וכולל החזר שכ"ט עו"ד, אגרות, צילומים וכיוצ"ב) וזאת בתוך 30 יום מהיום. לא ישולם הסכום במועד כאמור יתווספו לו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

המזכירות תשלח לצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום י"ג תשרי תשע"ח, 03 אוקטובר 2017, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח בכיר על רישום מקרקעין